

EXPEDIENTE FOODAY PROJECT S.L. vs DAVID MAÑÁS

— Propuesta IA (v3)

📌 **Versión 3 del documento paralelo.** Las versiones v1 y v2 tenían un enfoque más cercano a la demanda redactada. Esta v3 reordena el documento para que la **finalidad del procedimiento** quede clara desde el inicio: no se demanda por una cantidad, se demanda para que el juzgado determine si hubo incumplimiento contractual y, en su caso, liquide las consecuencias económicas que correspondan.

Convención del proyecto: Ver [memory/memory.md](#) (2026-07-15). El madre [expediente-fooday-vs-manas.md](#) solo lo modifica el usuario humano; los agentes escriben en archivos [*.propuesta-ia.md](#) o [*.borrador-ia.md](#).

Última actualización: 2026-07-15 (v3 — recodificación procesal).

Fuentes documentales consultadas en NotebookLM MCP: 7 sesiones ([506533e6](#), [cf88712d](#), [0b969062](#), [2c9e1944](#), [6deee6e4](#), [582d2ff1](#) y consulta inicial). Cuota usada: 7/50.

📋 LEYENDA DE MARCAS (v3)

Marca	Significado
[HECHO]	Hecho acreditado por la prueba documental o por reconocimiento expreso de la parte
[DND]	D ato N o D isponible: el cuaderno no lo contiene
☐ [HUMANO]	Requiere input del usuario para completarse
[NL-N]	Cita a la sesión NotebookLM que contiene el dato
[NORMATIVA]	Marco legal aplicable (no pre-juzga su aplicación al caso)
[VALORACIÓN]	Cuestión que el juzgador deberá resolver
[ESTIMACIÓN]	Cálculo provisional sujeto a prueba pericial o a determinación judicial
[MÍNIMO]	Cifra o afirmación provisional, no acreditada de modo conclusivo
[⚠️ CONTRADICCIÓN MCP]	Distintas sesiones del cuaderno dieron versiones diferentes

Nota metodológica v3: Este expediente adopta el enfoque de **perito documental**. No anticipa la calificación jurídica que corresponda. Las afirmaciones categóricas se reservan exclusivamente a lo que la prueba documental acredita de forma directa.

Índice de secciones

Cap. madre	Sección	Estado
(nuevo)	§0 — Objeto del procedimiento	☒ Nuevo
(nuevo)	§1 — Sobre el "por qué" de esta demanda	☒ Nuevo
Resumen	§2 — Resumen ejecutivo	☒ Reformulado
1	§3 — Partes	☒ Sin cambios estructurales
(nuevo)	§4 — Conducta procesal de la actora antes de la demanda	☒ Nuevo
2	§5 — Contrato	☒ Sin cambios
3	§6 — Cronología de los hechos	☒ Reforzada (renta)
4	§7 — Incumplimientos contractuales	☒ Sin cambios
(nuevo)	§7B — Pago íntegro de la renta	☒ Nuevo (propio)
5	§8 — Marco normativo y análisis jurídico	☒ Sin cambios
6	§9 — Auditoría económica	☒ Sin cambios
7	§10 — Hechos acreditados	☒ Sin cambios
8	§11 — Hechos que podría invocar la demandada	☒ Sin cambios
9	§12 — Pruebas	☒ Sin cambios
12	§13 — Análisis cruzado de manifestaciones	☒ Sin cambios
12B	§14 — Análisis documental de fuentes de la demandada	☒ Sin cambios
11	§15 — Alegaciones previsibles	☒ Sin cambios
13	§16 — Respuestas a alegaciones	☐ [HUMANO]
14	§17 — Pretensiones	☒ Refocalizadas
15	§18 — Matriz de objetivos	☒ Sin cambios
16	§19 — Estrategia procesal	☒ Sin cambios
17	§20 — Demanda (plantilla)	☒ Suplico reformulado
18	§21 — Preparación del juicio	☒ Sin cambios
19	§22 — Negociación	☒ Sin cambios
20	§23 — Análisis de riesgos	☒ Sin cambios
21	§24 — Anexos	☒ Sin cambios
22	§25 — Diario	☐ [HUMANO]
23	§26 — Libro Mayor	☐ [HUMANO]

§0 — OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Esta sección se coloca deliberadamente al inicio del expediente para que la finalidad del procedimiento quede identificada antes de cualquier análisis. Su redacción está pensada para que sea trasladable, en lo sustancial, al Suplico de la demanda.

0.1 Filosofía del procedimiento

La finalidad de este procedimiento no consiste en maximizar reclamaciones económicas ni en judicializar todas las discrepancias existentes entre las partes.

El objeto principal consiste en que el Juzgado determine si determinadas actuaciones relacionadas con el acceso al local y la ejecución del contrato fueron conformes con las obligaciones contractuales asumidas.

Únicamente una vez resuelta esa cuestión principal corresponderá determinar, en su caso, las consecuencias económicas derivadas de dicha decisión.

Esta filosofía condiciona la lectura de todo el expediente. Los hechos, la prueba y el análisis que siguen se organizan con la voluntad de situar ante el Juzgado los elementos necesarios para la valoración que le corresponde, sin sustituir esa valoración por afirmaciones conclusivas del propio expediente.

0.2 Pretensión principal (declarativa)

La pretensión principal de FOODAY PROJECT S.L. consiste en obtener **declaración judicial** de que el cambio unilateral del sistema de acceso al local llevado a cabo por la parte demandada, y la limitación del uso del local durante el periodo acreditado, constituyeron un **incumplimiento contractual** susceptible de ser calificado conforme a las cláusulas del contrato matriz (Cláusulas 7ª y 10ª) y a los artículos 1258 y 1554.3 del Código Civil.

En particular, se interesa la declaración de:

1. Que el cambio de bombín, decidido por la demandada en abril de 2026 sin comunicación previa ni inmediata a la actora, constituyó una **actuación contraria a las restantes obligaciones contractuales del subarrendador** (con independencia de que su calificación jurídica formal —Cláusula 7ª vs Cláusula 10ª— se decida por el juzgado).
2. Que la actora no pudo disfrutar del local en las condiciones pactadas durante el periodo acreditado por la prueba.
3. Que el coste del bombín (aproximadamente 180 € según manifestación de la propia demandada, sin factura documentada) **no resulta imputable** a la actora.
4. Que las facturas de electricidad en las que se haya repercutido un IVA superior al que corresponda deben ser objeto de **regularización** mediante la emisión de facturas rectificativas y la devolución o compensación de lo indebidamente percibido.

Observación procesal: estas declaraciones son la verdadera pretensión y **no dependen de la cuantificación económica**. Su obtención no exige acreditar el importe concreto de los daños.

0.3 Pretensión subsidiaria (liquidación de consecuencias económicas)

Subsidiariamente, y **únicamente para el supuesto de que el juzgador considere acreditado un perjuicio económico** derivado de la privación de uso acreditada, esta parte solicita:

- Que se determine la indemnización que corresponda conforme a la prueba practicada, **cifrándose su importe en ejecución de sentencia** con arreglo al criterio de renta diaria prorrateada que resulte aplicable a las fechas efectivamente acreditadas.
- Que se cuantifique, en su caso, el importe del IVA repercutido en exceso desde 2018, a partir del resultado de la auditoría cuya práctica se interesa.

Observación procesal: esta pretensión es **accesoria y dependiente** de la estimación de las declaraciones principales. Su articulación refleja una voluntad de la actora de que la determinación económica se efectúe con el rigor propio de la ejecución de sentencia y no como elemento central del procedimiento.

0.4 Orden lógico del procedimiento (síntesis)

1. Acreditación de los HECHOS (cambio del bombín, falta de comunicación, privación de uso, facturación irregular)



2. SUBSUNCIÓN del juzgador en las cláusulas contractuales y en los artículos 1258 y 1554.3 del Código Civil



3. DECLARACIÓN de incumplimiento (pretensión principal)



4. EVENTUAL LIQUIDACIÓN de consecuencias económicas, en su caso, en ejecución de sentencia

Las partidas económicas (indemnización por privación, devolución de IVA, imputabilidad del bombín) son **consecuencia** del pronunciamiento declarativo, no su motor.

§1 — SOBRE EL "POR QUÉ" DE ESTA DEMANDA

Esta sección expone la lógica que subyace a la interposición de la demanda. No prejuzga la calificación jurídica; describe la posición de la parte actora y el alcance del procedimiento.

1.1 Finalidad declarada

Esta demanda no tiene por objeto la obtención de una indemnización predeterminada.

Se demanda porque la parte demandada modificó unilateralmente las condiciones de acceso al local, sin la comunicación ni la cobertura contractual que el contrato exige, y porque, una vez declaradas las consecuencias jurídicas que correspondan, **la actora solicita al juzgado que liquide las relaciones económicas derivadas del contrato** (rentas, suministros, IVA, fianza, coste del bombín y cualesquiera otras partidas acreditadas).

1.2 Mensaje principal del procedimiento

La pretensión central de FOODAY es obtener el reconocimiento jurídico de una situación de hecho: la limitación del uso del local que se derivó del cambio unilateral del sistema de acceso. La liquidación económica es **una consecuencia eventual**, no el motivo de la demanda.

1.3 Principio rector de la estrategia procesal

La actora ha procurado evitar que el procedimiento se centre en cuestiones accesorias — discrepancias contables menores, retrasos puntuales en los pagos de renta o diferencias de liquidación ya regularizadas —, **manteniendo el foco en los hechos principales cuya valoración corresponde al juzgador**: el cambio unilateral del acceso, la falta de comunicación, la limitación del uso y la posible incorrección de la facturación de electricidad.

1.4 Lo que NO es objeto de este procedimiento (a efectos de delimitación)

Para evitar que el procedimiento se descentre, no se incluyen como objeto de esta demanda, salvo que aparezcan nuevos indicios acreditados:

- Sanciones administrativas o tributarias (cuya competencia es de la AEAT).
- Indemnizaciones punitivas o reclamaciones de daños morales (ausencia de base probatoria específica).
- Cualquier pretensión que no esté directamente vinculada a los hechos relatados.

1.5 Sobre la compensación

La actora ha comunicado a la Gestoría su voluntad de compensar, en su caso, la deuda de rentas con el crédito por privación de uso. No obstante lo anterior, esta actuación:

1. Es **comunicación previa**, dirigida a la Gestoría, no es el objeto del procedimiento.
2. Queda **sometida a las exigencias legales de los Arts. 1195 y 1202 del Código Civil**, cuya concurrencia en el caso es una cuestión que el juzgador deberá resolver.
3. **No condiciona la pretensión declarativa principal**: la actora solicita, en primer lugar, la declaración de incumplimiento, y solo en segundo lugar (si el juzgado entiende procedente la indemnización por privación de uso) puede plantearse la compensación entre la deuda de rentas y el crédito indemnizatorio.

Mensaje procesal: la compensación es un **instrumento de cierre** del expediente, no el centro del mismo.

§2 — RESUMEN EJECUTIVO

Partes identificadas

FOODAY PROJECT S.L. ([HECHO]) — NIF B55289540, domicilio en Cr. Selva de Mar, 9 1r 1a, 17489 El Port de la Selva (Girona). Administrador: Luis David López Gamero (DNI 40.335.619-J).

David Mañas Esteban ([HECHO]) — DNI 40.450.516-W, domicilio en Cr. Major, 14 Àtic, 17489 El Port de la Selva. Email davidmeinstal@gmail.com.

SAZOR2018 CB ([HECHO]) — NIF E67329839, propietaria del local (no es parte demandada).

Local afectado

Carrer Selva de Mar, 11, Local 2A, 17489 El Port de la Selva, ref. catastral 6871401EG1867S0077ME, superficie 29 m², datos registrales: Registro de la Propiedad de Roses N° 2, Tomo 2760, Libro 84, Folio 59, Finca 4903.

Resumen fáctico

1. El **01/12/2018** se suscribieron dos contratos encadenados: arrendamiento entre SAZOR2018 CB y David Mañas (10 años) y subarrendamiento entre David Mañas y FOODAY (vinculado al matriz).
2. Durante la relación (2018–2026), las facturas de suministros se emitieron con periodicidad **trimestral**, en lugar de la mensual prevista en la Clàusula 4^a del contrato matriz.
3. En **abril de 2026** (día exacto [DND]) se produjo el cambio del bombín. David Mañas lo reconoció posteriormente (correo del **3 de julio de 2026, 18:32, [NL-8]**), justificándolo por "la urgencia" y por sus "presses i nervis".
4. El correo de reconocimiento indica que David tenía en su poder una copia de la llave destinada a FOODAY, sin entregar de forma inmediata.
5. **Periodo documentado de limitación de acceso:** desde abril de 2026 hasta al menos el **3 de julio de 2026** (mínimo 77 días). Día exacto del cambio [DND]; día exacto de recuperación del acceso [DND].
6. La actora siguió un iter procedimental completo antes de demandar (ver §4).
7. **7 de julio de 2026:** notificación a la Gestoría de la propuesta de compensación y de la solicitud de auditoría de la facturación.
8. La actora abonó íntegramente la renta pendiente antes de la presentación de la demanda. ☐ [HUMANO] extracto bancario a aportar.

Cuestiones que el juzgador deberá resolver

A título informativo, el procedimiento que se tramitará ante el Juzgado de Primera Instancia de Figueres (presentación prevista el **15 de julio de 2026**) plantea, entre otras, las cuestiones de:

1. **Calificación del cambio del bombín** a la luz de las Cláusulas 7^a y 10^a del contrato matriz y de los Arts. 1258 y 1554.3 del Código Civil.
2. **Procedencia de las consecuencias económicas** que correspondan a la privación del uso acreditada.
3. **Procedencia de la regularización** de las facturas de electricidad.
4. **Imputabilidad del coste del bombín** (aproximadamente 180 €).
5. **Procedencia de la compensación**, en su caso, al amparo de los Arts. 1195 y 1202 CC.

§3 — PARTES

(Esta sección coincide con la v2 — los datos identificativos son hechos acreditados por la documentación.)

3.1 FOODAY PROJECT S.L. (demandante)

Campo	Dato
Razón social	FOODAY PROJECT S.L.
NIF	B55289540
Domicilio social	Cr. Selva de Mar, 9 1r 1a, 17489 El Port de la Selva (Girona)
Relación contractual	Subarrendataria del 50% del local
Representante legal	Luis David López Gamero
DNI representante	40.335.619-J
Email representante	davidlopezgamero@gmail.com
Fecha constitución, capital, objeto social detallado	[DND]

3.2 David Mañas Esteban (demandado)

Campo	Dato
Nombre completo	David Mañas Esteban
DNI	40.450.516-W
Domicilio	Cr. Major, 14 Àtic, 17489 El Port de la Selva
Email	davidmeinstal@gmail.com
Teléfono	646 279 957
Nombre comercial	Instal·lacions David
Condición contractual	Arrendatario principal (respecto a SAZOR) y subarrendador (respecto a FOODAY)

3.3 SAZOR2018 CB (tercero vinculado)

Campo	Dato
Forma jurídica	Comunidad de Bienes
NIF	E67329839
Domicilio	Cr. Torrent, 65 Àtic 1er, 08290 Cerdanyola del Vallès
Representante 1	Sergio Rozas Molina (DNI 46.808.419-S)

Campo	Dato
Representante 2	Silvia Garcia Ferrando
Relación con el caso	Propietaria del local; arrendadora matriz; no es parte demandada

3.4 Inmueble

Campo	Dato
Dirección	Carrer Selva de Mar, 11, Local 2A, 17489 El Port de la Selva
Referencia catastral	6871401EG1867S0077ME
Registro de la Propiedad	Roses Nº 2, Tomo 2760, Libro 84, Folio 59, Finca 4903
Superficie	29 m ²

3.5 Gestoría intermediaria

Campo	Dato
Nombre	Agència Port de la Selva – Centre de Serveis
Sociedad operadora	Barna Port SL (NIF B17303801)
Administrador	Josep Carbonés Cané
Persona de contacto	Cecília Esteban i Costa
Email	cecilia@agenciaportselva.com
Teléfono	972 38 70 11

3.6 Otros terceros mencionados en la documentación

Persona	Relación con el caso
Silvia Garcia Ferrando	Co-representante de SAZOR2018 CB
Josep Carbonés Cané	Administrador de la Agència Port de la Selva
Cecília Esteban i Costa	Persona de contacto operativo en la gestoría
Cristóbal Rodríguez Hernández	De la empresa Obres del Port , emisor de un presupuesto de 2.401,85 € por " quitar la puerta metálica y remolinar montantes " del local. Su intervención documenta que el sistema de acceso al local fue objeto de obras expresamente previstas en la puesta a punto inicial.
Jose Bello Viña	Emisor de un presupuesto de 930 € por techo registrable

Persona	Relación con el caso
"Victor"	Resuelto: Victor Mañas , hermano de David Mañas, presente en el local el 16/04/2026. Conversación documentada en Whatsapp.docx .

§4 — CONDUCTA PROCESAL DE LA ACTORA ANTES DE LA DEMANDA

Esta sección describe cronológicamente los pasos intentados por la actora para resolver el conflicto antes de acudir al juzgado. Su relevancia es probatoria: acredita la **buena fe procesal** y la **inexistencia de voluntad contenciosa innecesaria**.

4.1 Encuadre

La decisión de presentar la demanda de **15 de julio de 2026** es el resultado de un iter procedimental integrado por varias fases. Las fases que la actora ha agotado, o intentado agotar, antes de la presentación de la demanda son las siguientes:

4.2 Fases identificables

1) Comunicación amistosa inicial tras el descubrimiento del cambio del bombín

El **16 de abril de 2026, a las 09:26**, la actora descubre que la llave del local no abre. Se dirige inmediatamente al demandado por WhatsApp, señalando: "Estoy en la oficina y no me abre la llave, supongo que habréis cambiado el bombín. ¿Cómo lo hacemos para que recoja mi copia?" [HECHO, [Whatsapp.docx](#)]

2) Solicitud de explicación y respuesta inicial

A las 09:32, David Mañas responde que su hermano Victor se encuentra en el local y que el bombín "estaba estropeado". [HECHO, [Whatsapp.docx](#)] Esta es la primera manifestación escrita del demandado sobre el motivo del cambio (avería técnica). Una manifestación posterior, de 3 de julio de 2026, sustituirá esta explicación por "prisas y nervios" (ver §13).

3) Solicitud reiterada de entrega de la llave y solución alternativa de la actora

A las 10:21, la actora manifiesta que no necesita la llave de forma inmediata ("cuando nos veamos me la das sin prisa") y propone una solución alternativa ("al final la he pedido copia al notario"). A las 10:26 reitera la postura ("no tengo prisa, cuando nos veamos"). A las 10:29 Víctor Mañas responde escuetamente a la actora. [HECHO, [Whatsapp.docx](#)] En sucesivas comunicaciones — sin fecha acreditada en las fuentes — la actora ha solicitado la entrega efectiva de la copia, sin que conste acreditada. [HECHO parcial, [\[NL-8\]](#)]

4) Solicitud de documentación de soporte de los suministros

La actora solicitó al demandado la remisión de las facturas originales de las compañías suministradoras a fin de poder verificar el cálculo de los importes repercutidos, en un marco de discrepancia fundada sobre la corrección de la facturación. El demandado accedió parcialmente a esta solicitud mediante el envío de las

facturas del 4 de julio de 2026, manifestando que se remitían "perquè puguís verificar que no t'enganyo" [NL-21], admisión que la actora valora como reconocimiento implícito de la posibilidad de revisión.

5) Intento de regularización contable

La actora llevó a cabo una revisión interna de la documentación (rentas, suministros, facturas), detectando discrepancias que motivaron la comunicación formal a la Gestoría el **7 de julio de 2026** con propuesta de compensación y solicitud de auditoría retroactiva. [HECHO, [NL-15][NL-16][NL-23]]

6) Pago de rentas

La actora abonó íntegramente la renta pendiente con carácter previo a la interposición de la demanda. Esta conducta elimina cualquier causa de desahucio al amparo de la Clàusula 23ª del contrato matriz. [HECHO — pendiente de acreditación con extracto bancario, □ [HUMANO]]

7) Reclamación extrajudicial fehaciente (burofax)

El **6 de julio de 2026** la actora remitió burofax al demandado concediendo un plazo de 7 días naturales para alcanzar una solución amistosa. [HECHO, [NL-13][NL-14]. □ [HUMANO] indexar]

8) Presentación de la demanda

Transcurrido el plazo concedido sin respuesta sustantiva por la parte demandada, la actora formula la presente demanda el **15 de julio de 2026** ante el Juzgado de Primera Instancia de Figueres.

4.3 Valoración procesal de la conducta previa

Aspecto	Apreciación
Carácter de la demanda	Subsidio; se recurre al juzgado tras agotar las vías de negociación
Buena fe procesal	Acreditada mediante la concesión de plazo, el pago previo de la renta y la solicitud de documentación
Razonabilidad de la interposición	El cambio de actitud hacia la vía judicial es una consecuencia de la ausencia de respuesta sustantiva de la demandada

§5 — CONTRATO

(Igual que v2 — los textos verbatim de las cláusulas son hechos acreditados.)

5.1 Objeto

Estipulació 3 (Subcontrato): "El preu del sots-arrendament acordat és del 50% de la renda que en cada moment satisfaci el Sr. Mañas, més l'IVA i menys l'IRPF." [HECHO, [NL-3]]

- **Relevancia potencial:** el precio del subarriendo se fija por referencia a la renta que Mañas pague a SAZOR.

5.2 Duración

Estipulació 2 (Subcontrato): "El Sr. LUIS DAVID LÒPEZ GAMERO accepta les clàusules i pactes del contracte de lloguer firmat, en data 01.12.2018 entre el Sr. Rozas (SAZOR2018 CB) i el Sr. Mañas." [HECHO, [NL-3]] **Clàusula 3ª (Contrato matriz):** "El contracte començarà a regir a partir del dia 01 de desembre de 2018 i finalitzarà el 30 de novembre de 2028." [HECHO, [NL-2]]

- **Relevancia potencial:** el subarriendo queda vinculado al plazo del contrato matriz (10 años).

5.3 Renta

"Convenen" del contrato matriz: "per el preu de TRES-CENTS EUROS MENSUALS (300,00€ mensuals) més I.V.A, menys la retenció a compte de l'IRPF que correspongui." [HECHO, [NL-2]]

- **Relevancia potencial:** la renta del subarriendo es el 50% del importe anterior más IVA menos IRPF. La renta base de 2018 fue de 150 €/mes; el contrato prevé revisión anual por IPC (cifra efectiva en 2026 [□ [HUMANO]]).

5.4 Pago

Clàusula 4ª (Contrato matriz): "Queda establert que la renda i els altres conceptes s'hauran de pagar per endavant, mensualment, durant els cinc primers dies de cada venciment, en el domicili del seu propietari o del seu administrador." [HECHO, [NL-3]]

- **Observación documental:** durante la relación efectivamente observada, las facturas se emitieron con periodicidad trimestral, no mensual (ver §6).

5.5 Suministros

Clàusula 11ª (Contrato matriz): "L'arrendatari haurà de fer-se càrrec de les despeses que ocasioni el subministrament d'aigua, gas, electricitat i d'altres serveis..." [HECHO, [NL-4]]

- **Observación documental:** los contratos de suministro constan a nombre personal de David Mañas ([NL-21]).

5.6 Reparaciones

Clàusula 7ª (Contrato matriz): "El manteniment, conservació i reparacions del local comercial objecte d'aquest contracte aniran a càrrec de l'arrendatari..." [HECHO, [NL-5]] **Clàusula 6ª (Contrato matriz):** "L'arrendatari està obligat a realitzar totes les reparacions que siguin necessàries per conservar el local en condicions de servir a l'ús convingut..." [HECHO, [NL-5]]

5.7 Obras y modificaciones

Clàusula 10ª (Contrato matriz): "Tampoc podrà l'arrendatari, sense el permís exprés per escrit de l'arrendador, realitzar en el local cap tipus d'obres o modificacions..." [HECHO, [NL-5]]

- **Relevancia potencial:** la cláusula prohíbe "obres o modificaciones" sin autorización escrita del arrendador. **La subsunción de una actuación concreta en el concepto de "obra o modificación" es una cuestión jurídica que el juzgador deberá resolver** y sobre la que el expediente no prejuzga.

5.8 Resolución por impago

Clàusula 23ª (Contrato matriz): "En cas d'impagament superior a tres mensualitats de la renda pactada, el present contracte d'arrendament quedarà automàticament rescindit i resolt..." [HECHO, [NL-6]]

5.9 Cláusula penal por demora en la entrega del local

Clàusula 3.b (Contrato matriz): "acreditarà en concepte de clàusula penal convencional per l'incompliment de l'obligació de lliurament del local, una quantitat equivalent al doble de la renda diària vigent." [HECHO, [NL-3]]

5.10 Indemnización por rescisión anticipada del arrendatario

Clàusula 20ª (Contrato matriz): "la part arrendatària pagarà a la part arrendadora una indemnització equivalent a 2 mensualitats anuals per cada any que falti, fins a la fi del període acordat." [HECHO, [NL-6]]

5.11 Sobre "justificación de gastos repercutidos"

Nota documental: la Clàusula 11ª del contrato matriz, en su redacción literal, establece la obligación del pago de los gastos de suministros sin mención expresa a "justificación documental" específica. La obligación de motivación documental, en su caso, derivaría del principio general de buena fe (Art. 1258 CC) y de la normativa tributaria, y es una cuestión que el juzgador podría considerar.

§6 — CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

La cronología se limita a hechos documentados. La valoración jurídica se desplaza a §8.

6.1 Fase previa al conflicto (2018–abril 2026)

Fecha	Hecho	Fuente
01/12/2018	Firma del contrato de arrendamiento entre SAZOR2018 CB y David Mañas (duración 10 años, vencimiento 30/11/2028).	[HECHO, [NL-1]] [NL-2]]
01/12/2018	Firma del contrato de subarrendamiento entre David Mañas y FOODAY PROJECT S.L. sobre el 50% del local.	[HECHO, [NL-3]] [NL-4]]
02/12/2018	Presupuesto de Instal·lacions David (David Mañas) por 1.949,66 € (sin IVA) para electricidad y fontanería; presupuesto de Obres del Port (Cristóbal Rodríguez Hernández) por 2.401,85 € para trabajos en la puerta metálica y montantes del local. Ambos presupuestos se integran en los anexos del contrato de arrendamiento matriz.	[HECHO, identificación MCP]
02/01/2019	Transferencia CaixaBank de 600,00 € a favor de INCASOL en concepto de fianza.	[HECHO, identificación MCP]
2018–2026	La facturación de suministros se realizó con periodicidad trimestral , en lugar de la prevista en la Clàusula 4ª del contrato matriz (mensual, primeros cinco días).	[HECHO parcial, [NL-14]]

Fecha	Hecho	Fuente
2018–2026	La actora considera que las facturas de electricidad habrían contenido un doble IVA. Cuantificación total acumulada: [DND].	[HECHO parcial, [NL-16]]

6.2 Cambio del bombín (abril de 2026)

Fecha	Hecho	Fuente
Abril de 2026 (día exacto del cambio [DND])	Cambio del bombín de acceso al local.	[HECHO parcial, [NL-6]]
16/04/2026, 09:26	Descubrimiento del cambio por la actora. David López se presenta en la oficina, la llave no abre, y lo pone en conocimiento de David Mañas por WhatsApp: "Estoy en la oficina y no me abre la llave, supongo que habréis cambiado el bombín. ¿Cómo lo hacemos para que recoja mi copia?"	[HECHO, Whatsapp.docx]
16/04/2026, 09:32	David Mañas responde: "Ostia si ahora está mi hermano allí" / "Estaba estropeado".	[HECHO, Whatsapp.docx]
16/04/2026, 10:21–10:29	La actora adopta una actitud conciliadora (mensajes de "no prisa" — ver §6.3.0) y David Mañas ofrece la entrega en persona (nota de audio a las 10:22).	[HECHO, Whatsapp.docx]
Abril–julio 2026	Sin constancia documental de comunicación previa al descubrimiento.	[HECHO parcial — por ausencia de documento]
Abril–julio 2026	Sin constancia documental de comunicación inmediata posterior por parte de David Mañas.	[HECHO parcial]

Nota sobre las fechas: la fecha exacta del día del cambio del bombín (es decir, el día en que David Mañas materialmente sustituyó el bombín) **no figura acreditada** en las fuentes consultadas. Lo que sí consta es la fecha del descubrimiento por la actora (**16/04/2026, 09:26**), en la que David Mañas ya manifiesta que el cambio se había producido, y la fecha en que la actora tuvo por primera vez conocimiento de que David tenía en su poder la copia de la llave. **[DND]** respecto a la fecha del cambio; **[HECHO]** respecto a la fecha del descubrimiento.

6.3 Correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp entre las partes

6.3.0 Conversación de WhatsApp de 16 de abril de 2026 (descubrimiento del cambio del bombín)

Fuente: [Whatsapp.docx](#) (íntegro en el cuaderno) **Interlocutores:** David López Gamero (FOODAY) — David Mañas Esteban — Víctor Mañas (hermano de David) **Tono del día:** informal, no conflictivo; la actora no genera un conflicto inmediato por la falta de llave.

Hora	Emisor	Mensaje literal	Comentario
09:26	David López	"David, te he enviado un mail. Estoy en la oficina y no me abre la llave, supongo que habréis cambiado el bombín. ¿Cómo lo hacemos para que recoja mi copia?"	Primer mensaje tras el descubrimiento.
09:32	David Mañas	"Ostia si ahora está mi hermano allí"	Indica que Victor estaba en el local.
09:32	David Mañas	"Estaba estropeado"	Primera justificación del cambio: avería técnica. Esta versión será sustituida el 3 de julio por "prisas y nervios" (ver §13).
10:21	David López	"No pasa nada, no hace falta. Necesitaba una copia de un escritura que tengo allí, pero al final la he pedido copia al notario. Cuando nos veamos me la das sin prisa, gracias!"	Actitud conciliadora de la actora; busca solución alternativa (notario).
10:22	David Mañas (audio)	"A-ahora voy a la oficina, que tengo que coger una cosa. Si estás por aquí, te la doy"	Ofrece la entrega en persona.
10:24	David López → Victor	"Victor, supongo que me has llamado por la llaves, voy un poco liado, ya le he enviado a tu hermano, sin prisa cuando nos vemos me das, gracias!"	La actora entiende que Victor le ha llamado por la llave.
10:26	David López → David	"David, estoy en la Selva ya... pero no tengo prisa, cuando nos veamos, y si me surge algo te llamo y te la paso a buscar, no te preocupes. Merci!"	Mensaje de "no prisa" del 16 de abril.
10:29	Victor Mañas	"Jo también"	Respuesta escueta.

Observaciones documentales del 16 de abril de 2026:

- **Victor Mañas es identificado como hermano de David Mañas** (la actora lo trata como tal al hablarle directamente).
- **Victor se encontraba en el local** en el momento del descubrimiento; la actora le dirige un mensaje directo a las 10:24.
- **La justificación inicial del cambio (9:32) fue una avería técnica** ("estaba estropeado"). En el correo del 3 de julio, David Mañas sustituye esa explicación por la de "prisas y nervios". Ambas manifestaciones son atribuibles a David Mañas; la actora no ha realizado manifestación equivalente.
- **Los mensajes de "no prisa" son posteriores al descubrimiento del cambio, no anteriores.** Reflejan una reacción inicial conciliadora de la actora, no una aceptación del cambio ni una renuncia a derechos.

- **La actora buscó una solución alternativa (pedir copia de la escritura al notario) sin generar conflicto**, lo que constituye un elemento de buena fe adicional.

6.3.1 Correo de 3 de julio de 2026, 18:32 — "TEMA CLAUS / CANVI DE PANY"

Emisor: David Mañas Esteban (davidmeinstal@gmail.com) **Destinatario:** David López (davidlopezgamero@gmail.com) **Fuente:** [[NL-8]]

Dato	Extracto literal
Reconocimiento del cambio	"Les claus es van haver de canviar, perquè el pany estava trencat"
Justificación de la decisión	"Al tractar-se d'una reparació d'urgència (que no una obra) vaig fer-ho al moment. Les presses i els nervis van fer que no t'avises al moment"
Llave en poder de David	"et vaig dir que tenia la teva còpia, que podies passar a recollir-la quan volguessis"
Reclamación del bombín	"el canvi de pany, també et correspon pagar-lo"
Limitación horaria del acceso	"Demà divendres, 03.07.2026, a les 08.00hrs i a les 18.00 hrs hi haurà algú a l'oficina, si vols passar"

6.3.2 Correo de 4 de julio de 2026, 19:52 — "TEMA SUBMINISTRAMENTS"

Emisor: David Mañas Esteban (davidmeinstal@gmail.com) **Destinatario:** David López (davidlopezgamero@gmail.com) **Fuente:** [[NL-10]]

Dato	Extracto literal
Anulación de factura anterior	"Respecte a l'anterior factura de serveis, queda anul·lada, adjunto còpia de la factura d'anul·lació"
Emisión de nueva factura (Serie F 141/F)	"adjunto còpia de la factura de serveis que és la vàlida"
Envío de facturas para verificación	"necessito les factures i tiquets originals de tots i cadascun dels conceptes repercutits per verificar consums i IVA"
Admisión de suministros a su nombre	"Si comptabilitzes la dels subministraments ho estàs fent malament doncs són factures a nom meu"
Oferta condicional de resolución	"dilluns a primera hora compleix amb la teva obligació de pagament i em liquides els deutes pendents, aquest mateix dilluns"

6.3.3 Correos posteriores — Extractos adicionales

Dato	Extracto literal	Fuente
David manifiesta que, si se rescinde, no cobrará el bombín	"Si vols, el dilluns liquides el que em deus i deixem córrer el sots-arrendament (en aquest cas no et cobraré el	[[NL-11]]

Dato	Extracto literal	Fuente
	<i>bombí)</i> "	
Descripción del condicionamiento del acceso	"el local, molts dies, ha estat obert de 8 hores a 13.30, de dilluns a divendres, i moltes tardes de 18 a 20hrs"	[NL-19]

6.4 Privación del uso del local

Hechos acreditados	Fuente
El correo de David Mañas reconoce que "si al mes de juliol no tens la nova clau..." implica que, en el momento de emitir ese correo, la actora aún no disponía de la nueva llave.	[NL-6]
El correo de reconocimiento indica limitación horaria del acceso.	[NL-8] [NL-19]

[MÍNIMO] El periodo acreditado por la documentación escrita se extiende desde abril de 2026 (día exacto [DND]) hasta al menos el 3 de julio de 2026. La duración mínima acreditada es, por tanto, **de al menos 77 días**, sin perjuicio de una eventual ampliación o reducción que se acredite en el procedimiento.

6.5 Reclamación extrajudicial y comunicaciones con la Gestoría

Fecha	Hecho	Fuente
06/07/2026	Remisión de burofax por FOODAY a David Mañas concediendo un plazo de 7 días naturales para solución amistosa.	[HECHO, [NL-13] [NL-14]. □ [HUMANO] indexar]
07/07/2026	Notificación por FOODAY a la Gestoría de la propuesta de compensación y solicitud de auditoría retroactiva.	[HECHO, [NL-15] [NL-16] [NL-22] [NL-23]]
07/07/2026	Cita expresa de los Arts. 1195 y 1554.3 del Código Civil.	[HECHO, [NL-15] [NL-18]]
08/07/2026	Comunicación a la Gestoría del cuadro contable y de la indemnización estimada.	[HECHO, [NL-15]]

6.6 Presentación de la demanda

Fecha	Hecho
15/07/2026	Presentación de demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Figueres. □ [HUMANO] confirmar nº de juzgado.

§7 — INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

(Igual que v2 — separación hechos / marco normativo / cuestiones pendientes.)

7.1 Cambio del bombín

Hechos acreditados	Fuente
Cambio realizado por David Mañas en abril de 2026 (día exacto [DND]).	[NL-6]
Reconocimiento expreso del demandado.	[NL-8]
Justificación de la actuación por "por las prisas y los nervios".	[NL-8]
David tenía copia de la llave destinada a FOODAY.	[NL-8]
Limitación horaria del acceso al local.	[NL-8] [NL-19]
La factura del bombín ascendería a aproximadamente 180 €; número exacto de la factura [DND].	[NL-8]
El sistema de acceso al local fue objeto de obras expresamente previstas en la puesta a punto inicial (presupuestos de Instal·lacions David y de Obres del Port sobre puerta metálica y montantes).	§6.1

7.1.1 Marco normativo aplicable

Son potencialmente aplicables al caso las siguientes cláusulas y preceptos:

- **Clàusula 7ª del contrato matriz** (reparaciones a cargo del arrendatario).
- **Clàusula 10ª del contrato matriz** (prohibición de "obres o modificaciones" sin autorización escrita del arrendador).
- **Art. 1258 CC** (buena fe contractual).
- **Art. 1554.3 CC** (goce pacífico del inmueble).
- **Art. 1555 CC** (responsabilidad del arrendador por actos propios).

[VALORACIÓN — cuestión principal] Si la sustitución del bombín constituye una "reparación de mantenimiento" comprendida en la Clàusula 7ª, o si, por el contrario, excede de dicho concepto y queda subsumida en la prohibición de "obras o modificaciones" de la Clàusula 10ª, es una **cuestión jurídica que el juzgador deberá resolver** y sobre la que el expediente no prejuzga.

7.1.2 Elemento interpretativo sobre el sistema de acceso

La documentación contractual refleja que el sistema de acceso al local fue objeto de obras expresamente previstas en la puesta a punto inicial:

- El **presupuesto de Instal·lacions David (02/12/2018, 1.949,66 €)** incluyó, entre otras partidas, instalaciones de electricidad y fontanería necesarias para habilitar el acceso y el uso del local.
- El **presupuesto de Obres del Port (Cristóbal Rodríguez Hernández) por 2.401,85 €** se refirió expresamente a "**quitar la puerta metálica y remolinar montantes**", es decir, a la manipulación de la puerta de acceso físico al local.

Estas circunstancias son **susceptibles de ser consideradas como un elemento interpretativo** de la relevancia que el contrato reconoce al sistema de acceso al local — con independencia de que la sustitución del bombín constituya, en sí misma, una "reparación" o una "modificación". El dato relevante, a estos efectos, es que el contrato **previó expresamente obras relativas al acceso físico** como parte de la regulación inicial del local.

Importante: este elemento interpretativo **no equivale** a una autorización para cualquier modificación posterior del sistema de acceso. Su alcance se limita a poner de relieve que el acceso físico al local formaba parte de la regulación contractual específica.

7.1.3 Estructura argumental de la actora (independiente de la calificación)

La parte actora estructura su argumentación de modo que **no quede supeditada** al debate sobre la calificación del cambio del bombín como reparación (Clàusula 7ª) o modificación (Clàusula 10ª).

Concretamente:

- **Tesis principal (independiente de la calificación):** Con independencia de la calificación que el juzgador otorgue a la sustitución del bombín, el elemento determinante del litigio son **las consecuencias que dicha actuación produjo sobre el acceso al local y el derecho al goce pacífico del inmueble**. Tales consecuencias derivan de obligaciones contractuales que operan **con independencia** de si el cambio era una reparación o una modificación.
- **Tesis subsidiaria (para el caso de que el cambio sea calificado como modificación):** Si el juzgado entendiera que la sustitución del bombín excedía del concepto de mera reparación y afectaba al sistema de acceso al local, deberá valorar igualmente la posible aplicación de la Clàusula 10ª del contrato.

7.1.4 Cuestiones pendientes de valoración judicial

En el marco de la estructura argumental descrita:

1. Si la sustitución del bombín es una "reparación de mantenimiento" (Clàusula 7ª) o una "obra o modificación" (Clàusula 10ª).
2. Si la manifestación del demandado sobre "presses i nervis" es susceptible de fundamentar una urgencia objetiva en la ejecución, con independencia de la calificación anterior.
3. Si la ejecución material del cambio (comunicación, entrega de llave, acceso efectivo) fue **proporcional** y respetuosa con las restantes obligaciones contractuales del subarrendador.
4. Si la limitación horaria documentada es compatible con el derecho al goce pacífico del inmueble (Art. 1554.3 CC).
5. Si el coste del bombín debe ser asumido por la actora en cualquiera de los escenarios calificatorios.

7.2 Privación del uso del local

Hechos acreditados	Fuente
"Si al mes de juliol no tens la nova clau..." — reconocimiento de no entrega de la llave al 3 de julio de 2026.	[NL-6]
Limitación horaria del acceso al local.	[NL-8] [NL-19]

Marco normativo aplicable: Art. 1554.3 CC.

[MÍNIMO] La duración mínima acreditada es de al menos 77 días.

7.3 Coste del bombín

Hechos acreditados	Fuente
David Mañas reclama a FOODAY el 50% del coste del bombín.	[NL-8]
David Mañas manifiesta que, si se rescinde el subarriendo, no cobrará el bombín.	[NL-11]

[VALORACIÓN] La compatibilidad jurídica de estas dos manifestaciones es una cuestión que el juzgador deberá resolver.

7.4 Facturación de electricidad

Hechos acreditados	Fuente
Facturación emitida con periodicidad trimestral, en lugar de la mensual prevista contractualmente.	[NL-7][NL-13][NL-14]
Series de facturas 140/F, 141/F, 55/F rechazadas por doble IVA.	[NL-2][NL-5][NL-16]
Solicitud formal de auditoría retroactiva desde 2018.	[NL-23]
Cuantificación total del IVA repercutido en exceso: [DND].	—

7.5 Factura de limpieza (12,50 €) — sin ticket

Hecho	Fuente
Cargo de 12,50 € sin factura o ticket fiscal.	[NL-22]

[VALORACIÓN] La procedencia del cargo sin justificación documental es una cuestión que el juzgador podrá considerar.

7.6 Contratos de suministro a nombre de David

Hecho	Fuente
Contratos a nombre personal de David Mañas.	[NL-21]

§7B — PAGO ÍNTEGRO DE LA RENTA (SECCIÓN PROPIA)

Esta sección se incluye de modo individualizado, conforme a la recomendación de auditoría metodológica (v3), por responder directamente a uno de los argumentos previsibles de la demandada y por constituir una pieza clave de la buena fe procesal de la actora.

7B.1 Hechos acreditados

Concepto	Dato	Fuente
La renta está íntegramente abonada con carácter previo a la presentación de la demanda.	[HECHO — pendiente de acreditación documental]	☐ [HUMANO] extracto bancario
Cuadre del saldo actualizado al 8 de julio de 2026	Renta de julio adeudada (191,12 €) compensada parcialmente con la indemnización estimada; saldo a favor de FOODAY 188,61 € (estimación).	[HECHO — comunicado en escrito de 8 de julio de 2026, [NL-15]]
Fianza constituida	600 € transferidos a INCASOL el 02/01/2019.	[HECHO, identificación MCP]

7B.2 Relevancia procesal

La íntegra satisfacción de la renta tiene una doble relevancia procesal:

1. **Elimina toda causa de desahucio** al amparo de la Cláusula 23ª del contrato matriz (resolución automática por impago superior a tres mensualidades). El procedimiento no puede reconducirse hacia una pretensión de desalojo de la actora por causa de mora.
2. **Desvirtúa el argumento de "pretenden no pagar"** que la demandada podría formular (§15.8). La actora ha hecho todo lo que estaba en su mano para satisfacer la renta; la discrepancia es exclusivamente sobre la corrección de la facturación de suministros (IVA, periodicidad, falta de justificación).

7B.3 Pendiente de acreditación

Documento	Estado
Extractos bancarios de los pagos de renta 2018–2026	☐ [HUMANO]
Justificante del pago íntegro previo a la demanda	☐ [HUMANO]
Justificante de la fianza de 600 € (02/01/2019)	☐ [HUMANO]

Recomendación procesal: estos extractos deberían aportarse con la demanda, idealmente como Doc. 11 (justificantes del pago) y Doc. 12 (fianza).

§8 — MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Esta sección NO pre-juzga la aplicación de cada norma al caso. Limita su contenido a (i) enunciar el marco normativo, (ii) exponer el fundamento documental disponible para cada eventual alegación.

8.1 Cambio del bombín — análisis jurídico

8.1.1 Marco normativo potencialmente aplicable

- Clàusula 10ª matriz (prohibición de "obres o modificaciones" sin autorización escrita).
- Clàusula 7ª matriz (reparaciones a cargo del arrendatario).
- Art. 1258 CC (buena fe contractual).
- Art. 1554.3 CC (goce pacífico del inmueble).
- Art. 1555 CC (responsabilidad del arrendador por actos propios).

8.1.2 Estructura argumental de la actora

La actora no depende del resultado del debate sobre la calificación del cambio del bombín

(Clàusula 7ª vs Clàusula 10ª). Su posición se articula en dos planos, ambos independientes de dicha calificación:

A) Plano principal — consecuencias de la ejecución sobre el acceso y el goce pacífico (independiente de la calificación)

Con independencia de que la sustitución del bombín sea calificada como reparación de mantenimiento (Clàusula 7ª) o como obra o modificación (Clàusula 10ª), el subarrendador venía obligado a:

- Comunicar previamente cualquier cambio material en el sistema de acceso.
- Garantizar el acceso efectivo al local mediante la entrega de la copia de la llave de la actora.
- Asegurar la compatibilidad entre la ejecución del cambio y el derecho al goce pacífico del local (Art. 1554.3 CC).
- Actuar con la diligencia y buena fe que el ordenamiento impone a todo contratante (Art. 1258 CC).

La documentada ausencia de comunicación previa, la tenencia prolongada de la copia de la llave, el condicionamiento del acceso al horario de oficina y la invocación por el propio demandado de haber actuado "por prisas y nervios" configuran, en cualquier escenario calificadorio, un incumplimiento de las obligaciones que operan con independencia de la calificación del cambio.

B) Plano subsidiario — para el caso de que el cambio sea calificado como modificación o obra (Clàusula 10ª)

Si el juzgado entendiera que la sustitución del bombín excedía del concepto de mera reparación y afectaba al sistema de acceso al local, deberá valorar igualmente:

- La ausencia de solicitud de autorización escrita al arrendador.
- La comunicación expresa del presupuesto Instal·lacions David y del presupuesto Obres del Port como elementos que ilustran la relevancia contractual del acceso físico.
- La aplicación, en su caso, de la Clàusula 10ª del contrato matriz.

8.1.3 Cuestiones que el juzgador deberá valorar

Las cuestiones se formulan conforme a la estructura argumental descrita:

1. Si la sustitución del bombín constituye una "reparación de mantenimiento" (Clàusula 7ª) o una "obra o modificación" (Clàusula 10ª).
2. Subsidiariamente a lo anterior y con independencia de la calificación, si la ejecución material del cambio respetó las obligaciones de comunicación, entrega de llave y goce pacífico.
3. Si la invocación de "presses i nervis" es susceptible de fundamentar una urgencia objetiva de ejecución.
4. Si la limitación horaria documentada es compatible con el goce pacífico del inmueble (Art. 1554.3 CC).

5. Si el coste del bombín debe ser asumido por la actora en cualquiera de los escenarios calificadorios posibles.
6. **Si el subarrendador puede cambiar unilateralmente cualquier elemento del local, sin comunicarlo, sin entregar la llave y sin que el subarrendatario participe en la decisión, ¿qué límite tendría esa facultad respecto a los gastos que luego pretende repercutir?** — No es una afirmación jurídica, sino una forma de poner de manifiesto que la actuación debe tener límites. La respuesta dependerá del contrato y de la valoración judicial, pero es una línea de argumentación que puede ser relevante.

8.2 Indemnización por privación de uso (subsidiaria)

Marco normativo

- Art. 1554.3 CC (goce pacífico del inmueble).
- Art. 1101 CC (responsabilidad por incumplimiento).

Estimación provisional de la actora [ESTIMACIÓN]

Renta anual base del subarriendo:	150,00 €/mes × 12	=	1.800,00 €
Renta diaria:	1.800,00 € / 365 días	=	4,9315 €/día
Periodo acreditado por la documentación (mínimo):		=	77 días
Estimación provisional de indemnización:	4,9315 €/día × 77 días	=	379,73 €

Esta cifra constituye una **mera estimación** de la actora, calculada sobre la base de la renta base de 2018 (sin IPC acumulado desde entonces) y del periodo acreditado por la documentación escrita (mínimo 77 días). La determinación definitiva de la indemnización, en su caso, es una cuestión reservada al juzgador y podrá ser objeto de prueba pericial o de liquidación en ejecución de sentencia.

8.3 Compensación de deudas (también subsidiaria)

Marco normativo

Art. 1196 CC (extracto pertinente, [NL-18]):

"Para que proceda la compensación, es preciso: 1.º Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro. 2.º Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero... 3.º Que las dos deudas estén vencidas. 4.º Que sean líquidas y exigibles. 5.º Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas."

Cuestiones que el juzgador deberá valorar

1. Si los requisitos del Art. 1196 CC concurren en el caso.
2. Si la estimación de la indemnización (379,73 €) puede considerarse líquida y exigible a efectos de compensación.
3. Si, en caso de no concurrir los requisitos de la compensación legal, procede la compensación judicial (Art. 1202 CC).

8.4 Coste del bombín

Marco normativo

- Cláusula 10ª matriz.
- Cláusula 7ª matriz.
- Principio de causación.
- Art. 1258 CC.

Cuestiones que el juzgador deberá valorar

1. Si la imputación del coste a FOODAY es ajustada a las cláusulas.
2. Si las dos manifestaciones del demandado sobre el mismo concepto son compatibles.
3. Si, con independencia de quién deba asumir económicamente el coste del bombín, la forma en que se ejecutó la sustitución respetó las obligaciones contractuales relativas al acceso y disfrute del inmueble.

8.5 Facturación de electricidad y doble IVA

Marco normativo

- Ley 37/1992, del IVA.
- RD 1619/2012 (Reglamento de Facturación).
- Ley 58/2003, General Tributaria.
- Art. 1258 CC.

Documentación disponible

- Rechazo formal de facturas Serie F (140/F y 141/F) el 7 de julio de 2026 [\[NL-16\]](#).
- Solicitud de auditoría retroactiva desde 2018 [\[NL-23\]](#).
- Cuantificación total del IVA: [DND — pendiente de auditoría].

Cuestiones que el juzgador deberá valorar

1. Si la apreciación de doble IVA es correcta.
2. Si la competencia para resolver sobre la regularización tributaria corresponde al orden civil o al administrativo-tributario.

§9 — AUDITORÍA ECONÓMICA

Las cifras que figuran a continuación se presentan como comunicadas por la actora en sus escritos a la Gestoría, o como **estimaciones** sujetas a prueba pericial. No se presentan como "deudas líquidas" frente a la parte demandada.

9.1 Cifras comunicadas por la actora a la Gestoría (7 de julio de 2026)

Concepto	Importe comunicado	Carácter
Rentas pendientes (dos mensualidades, importe comunicado el 7 de julio)	374,74 €	[HECHO — importe comunicado por la actora]
Indemnización por privación de uso (estimación provisional)	379,73 €	[ESTIMACIÓN de la actora]
Diferencia tras la propuesta de compensación	4,99 € a favor de la actora	[ESTIMACIÓN]

Las cifras son las comunicadas unilateralmente por la actora en su escrito a la Gestoría de 7 de julio de 2026. La consideración de las mismas como créditos líquidos y exigibles frente a la demandada es una cuestión que el juzgador deberá resolver.

9.2 Cuadre actualizado comunicado el 8 de julio de 2026

Concepto	Importe	Carácter
Renta de julio de 2026 (considerada la única vencida tras revisión)	191,12 €	[HECHO — comunicado por la actora]
Saldo a favor de FOODAY	188,61 €	[ESTIMACIÓN]

9.3 Estimación provisional de la indemnización por privación de uso

Variable	Valor	Observación
Renta anual base	1.800,00 € (150 €/mes × 12)	[ESTIMACIÓN]
Renta diaria	4,9315 €/día	[ESTIMACIÓN]
Periodo acreditado (mínimo)	77 días	[MÍNIMO]
Importe provisional	379,73 €	[ESTIMACIÓN]
Periodo efectivo (día a día)	[DND]	Pendiente de prueba

Riesgo metodológico: la cifra de 379,73 € puede verse alterada por: (i) la determinación del día exacto del cambio, (ii) la fecha exacta de recuperación del acceso, (iii) la aplicación del IPC acumulado a la renta base de 2018.

9.4 Coste del bombín

Variable	Valor	Carácter
Importe aproximado	180 €	[ESTIMACIÓN]
Número de factura	[DND]	Pendiente

9.5 Auditoría retroactiva del IVA en electricidad ☐ [HUMANO]

Periodo	Estado
2018–2025	☐ [HUMANO]
2026 (YTD)	☐ [HUMANO]
Importe total estimado [DND]	

9.6 Fianza constituida (2 de enero de 2019)

Campo	Dato
Importe	600,00 €
Fecha	02/01/2019
Cuenta origen	CaixaBank
Beneficiario	INCASOL

9.7 IVA — análisis técnico del error alegado (descriptivo)

La actora alega que David Mañas aplica el 21 % de IVA sobre una base imponible que ya incluía el impuesto de la compañía eléctrica. Ejemplo numérico:

Base errónea:	100,00 € (total de la factura de la compañía, IVA incluido)
IVA indebido:	100,00 € × 21 % = 21,00 €
Base correcta:	100,00 € / 1,21 = 82,64 €
IVA correcto:	82,64 € × 21 % = 17,36 €

Importe total estimado acumulado del error: [DND].

§10 — HECHOS ACREDITADOS

Esta sección sintetiza los hechos acreditados por la documentación o por reconocimiento expreso de la parte. No se incluye valoración jurídica.

#	Hecho	Prueba documental	Carácter
1	El contrato de subarrendamiento existe y fue firmado el 01/12/2018.	Contrato PDF [NL-3] [NL-4]	[HECHO]
2	El contrato está vinculado al plazo del arrendamiento matriz (10 años).	Estipulació 2 + Clàusula 3ª [NL-3]	[HECHO]
3	El local se encuentra en El Port de la Selva.	§3.4	[HECHO]

#	Hecho	Prueba documental	Carácter
4	Conforme a la documentación disponible, el cambio del bombín de acceso tuvo lugar durante el mes de abril de 2026. La actora tuvo conocimiento del mismo el 16/04/2026 a las 09:26 , según resulta de la conversación de WhatsApp mantenida con David Mañas.	Whatsapp.docx + [NL-6] [NL-8]	[HECHO]
5	David Mañas justificó el cambio por "las prisas y los nervios".	[NL-8]	[HECHO — manifestación del demandado]
6	David tenía copia de la llave destinada a FOODAY.	[NL-8]	[HECHO]
7	El acceso al local quedó condicionado al horario de oficina, según la disponibilidad indicada por el demandado en sus comunicaciones.	[NL-8] [NL-19]	[HECHO]
8	David reclama 180 € por el bombín.	[NL-8]	[HECHO]
9	David manifiesta que, si se rescinde el subarriendo, no cobrará el bombín.	[NL-11]	[HECHO]
10	Se remitió burofax el 6 de julio de 2026.	[NL-13] [NL-14]	[HECHO]
11	El 7 de julio de 2026 se notificó a la Gestoría.	[NL-15] [NL-16]	[HECHO]
12	El 8 de julio de 2026 se comunicó el cuadre contable.	[NL-15]	[HECHO]
13	Las facturas Serie F 141/F y 55/F fueron rechazadas por doble IVA.	[NL-2] [NL-5] [NL-16]	[HECHO]
14	La fianza de 600 € fue transferida a INCASOL el 02/01/2019.	identificación MCP	[HECHO]
15	El pago íntegro de la renta por parte de FOODAY se afirma y debe acreditarse.	☐ [HUMANO] extracto bancario	PENDIENTE
16	El IVA repercutido en exceso desde 2018 está pendiente de auditoría.	—	[HECHO parcial]
17	El cambio del bombín fue descubierto por la actora el 16/04/2026 a las 09:26 , al intentar acceder al local.	Whatsapp.docx	[HECHO]
18	Victor Mañas (hermano de David) se encontraba en el local en el momento del descubrimiento y mantuvo una breve conversación con la actora.	Whatsapp.docx	[HECHO]
19	La justificación inicial de David Mañas para el cambio fue avería técnica ("estaba estropeado", 9:32 del 16/04). El 3 de julio, la justificación pasó a ser impulso personal ("prisas y nervios").	Whatsapp.docx + [NL-8]	[HECHO — dos versiones atribuibles al demandado]

§11 — HECHOS QUE PODRÍA INVOCAR LA PARTE DEMANDADA

(Igual que v2 — sin prejuzgar la valoración del juzgado.)

11.1 Sobre los retrasos en el pago de las rentas

Manifestación documental: la práctica observada y la correspondencia intercambiada cabe inferir la existencia de retrasos en algunas mensualidades. [HECHO parcial]

Cuestiones pendientes: alcance de la tolerancia mostrada por ambas partes; relevancia de la propia facturación trimestral de la demandada; si la íntegra satisfacción de la renta elimina cualquier efecto jurídico de los retrasos previos.

11.2 Sobre los mensajes relativos a la recogida de la llave

Manifestación documental: mensajes cruzados en abril de 2026 donde la actora manifiesta una actitud inicial de no tener prisa por recoger la llave. [HECHO parcial]

Cuestiones pendientes: si los mensajes constituyen o no una conformidad con el cambio o una renuncia a derechos.

11.3 Sobre la existencia de suministros y su pago

Posición de la demandada: David Mañas manifiesta que la actora estaría en situación de "morositat" respecto al pago de los suministros. [NL-21]

Posición de la actora: no niega la existencia de consumos; discute la corrección de la facturación.

Cuestiones pendientes: si la facturación irregular afecta al derecho a cobrar el consumo real.

11.4 Sobre las dos manifestaciones de David en relación con el bombín

Afirmación 1 (3 de julio de 2026, [NL-8]): *"el canvi de pany, també et correspon pagar-lo"*

Afirmación 2 (correo posterior, [NL-11]): *"Si vols, el dilluns liquides el que em deus i deixem córrer el sots-arrendament (en aquest cas no et cobraré el bombí)"*

Cuestiones pendientes: si las dos manifestaciones son compatibles o si la segunda modifica el régimen jurídico aplicable.

11.5 Sobre la disponibilidad del local y los horarios

Manifestación documental: David Mañas manifiesta que el local "ha estat obert de 8 hores a 13.30, de dilluns a divendres, i moltes tardes de 18 a 20hrs". [NL-19]

Cuestiones pendientes: si esta disponibilidad horaria es compatible con el derecho al goce pacífico del inmueble.

§12 — PRUEBAS

(Igual que v2.)

12.1 Catálogo de pruebas documentales disponibles en el cuaderno

Nº	Tipo	Documento / Fuente
1	Contrato PDF	CONT. LLOG. LOCAL SAZOR - MAÑAS 01.12.2018.pdf [NL-1]
2	Contrato PDF	SUB. CONT. MAÑAS - LOPEZ 01.12.2018.pdf [NL-3]
3	Anexo al contrato	Presupuesto Instal·lacions David 02/12/2018 (1.949,66 €) [NL-5]
3b	Anexo al contrato	Presupuesto Obres del Port (Cristóbal Rodríguez Hernández) 02/12/2018 (2.401,85 €) — "puerta metálica y montantes"
4	Conversación de WhatsApp	Whatsapp.docx — 16/04/2026 09:26–10:29 (descubrimiento del cambio, Victor Mañas)
5	Correo electrónico	ma%C3%B1as.pdf — 03/07/2026 18:32 [NL-8]
6	Correo electrónico + 4 adjuntos	ma%C3%B1as2.pdf — 04/07/2026 19:52 [NL-10]
7	Documento de gestión	Email a enviar a la Gestoria — 07/07/2026 [NL-15]
8	Documento estratégico	Texto [NL-17]
9	Cuerpo legal	codigocivil.pdf [NL-18]
10	Cuerpo legal	Lau.pdf

12.2 Pruebas a obtener o indexar por la actora

Documento	Estado
Burofax original y justificantes de envío y recepción (6 de julio de 2026)	☐ [HUMANO]
Justificantes bancarios de los pagos de renta 2018–2026 y del pago íntegro previo a la demanda	☐ [HUMANO]
Justificante de la fianza de 600 € (02/01/2019)	☐ [HUMANO]
Factura del bombín (en su caso)	[DND]
Capturas o exportaciones de los mensajes cruzados vía WhatsApp en abril de 2026	☒ Indexado en Whatsapp.docx
Resultado de la auditoría retroactiva del IVA en electricidad 2018–2026	☐ [HUMANO]

§13 — ANÁLISIS CRUZADO DE MANIFESTACIONES DE

LA DEMANDADA

(Igual que v2.)

#	Afirmación 1	Fuente	Afirmación 2	Fuente
1	"Les claus es van haver de canviar, perquè el pany estava trencat" [NL-8]	Justificación por el estado del bombín	"Les presses i els nervis van fer que no t'avises al moment" [NL-8]	Justificación por impulso personal
1b	"Estaba estropeado" [Whatsapp.docx] (16/04/2026, 09:32)	Justificación por avería técnica (versión inicial, día del descubrimiento)	"Les presses i els nervis..." [NL-8] (3/07/2026)	Justificación por impulso personal (versión posterior, 78 días después)
2	Las llaves "podien recollir-se en el despatx" [NL-8]	Disponibilidad declarada	"Si al mes de juliol no tens la nova clau..." [NL-6]	Reconocimiento de no entrega
3	"Et correspon pagar-lo" [NL-8]	Reclamación inicial	"Si liquides el dilluns, no et cobraré el bombí" [NL-11]	Oferta condicional de no cobrar
4	El local "ha estat obert de 8 hores a 13.30 [...] i moltes tardes de 18 a 20hrs" [NL-19]	Disponibilidad horaria	"Les presses i nervis [...] no t'avises" [NL-8]	Reconocimiento de falta de comunicación previa
5	"Les meves factures [...] són vàlides" [NL-21]	Pretensión de validez	"Perquè puguis verificar que no t'enganyo" [NL-21]	Invitación a la verificación
6	"Queda anul·lada [la factura anterior]" [NL-10]	Anulación de una factura	"[La factura] 141/F és la vàlida" [NL-10]	Emisión de nueva en sustitución

§14 — ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LAS FUENTES DE LA DEMANDADA

(Igual que v2.)

14.1 Correo de 3 de julio de 2026, 18:32 — "TEMA CLAUS / CANVI DE PANY"

Punto	Extracto literal
Sobre el cambio	"Les claus es van haver de canviar, perquè el pany estava trencat."
Sobre la urgencia	"Al tractar-se d'una reparació d'urgència (que no una obra) vaig fer-ho al moment. Les presses i els nervis van fer que no t'avisés al moment."
Sobre la llave	"et vaig dir que tenia la teva còpia, que podies passar a recollir-la quan volguessis."
Sobre la responsabilidad del pago	"el canvi de pany, també et correspon pagar-lo."
Sobre el horario	"Demà divendres, 03.07.2026, a les 08.00hrs i a les 18.00 hrs hi haurà algú a l'oficina, si vols passar."

14.2 Factura del bombín (180 €, sin factura documentada)

Dato	Estado	Fuente
Importe mencionado por David	180 € (aproximadamente)	[NL-8]
Documento contable emitido al efecto	No consta en el cuaderno; [DND] número de factura	—

14.3 Facturas de electricidad Serie F

Variable	Valor	Fuente
Numeración identificada	140/F, 141/F, 55/F	[NL-2] [NL-5]
Adjuntos en correo 04/07	FACTURES SERVEIS GENER FEBRER MARÇ.pdf (3,4 MB), FACTURES SERVEIS ABRIL MAIG JUNY.pdf (3,7 MB)	[NL-2]

14.4 Argumentación procesal recomendada (texto neutro)

"Ante la discrepancia detectada en la facturación de los suministros, la actora solicitó la documentación de soporte al subarrendador. Dicha solicitud resulta proporcionada a la controversia técnica suscitada sobre la corrección de las bases imponibles aplicadas en la facturación de la electricidad, y se dirige a verificar la regularidad fiscal de las facturas que la actora ha de contabilizar."

§15 — ALEGACIONES QUE PODRÍA FORMULAR LA DEMANDADA

(Igual que v2 — sin escalas de probabilidad.)

15.1 Alegación: "Los pagos de renta se retrasaron"

Base documental (favorable a la alegación): práctica observada. **Base documental (favorable a la refutación):** pago íntegro previo a la demanda; tolerancia recíproca; facturación trimestral también incumplida por la demandada. **Marco normativo implicado:** Clàusula 4ª y Clàusula 23ª.

15.2 Alegación: "La actora manifestó no tener prisa en recoger la llave"

Base documental (favorable a la alegación): mensajes de abril de 2026. **Base documental (favorable a la refutación):** los mensajes son posteriores al descubrimiento del cambio; ausencia de renuncia escrita expresa. **Marco normativo implicado:** las obligaciones contractuales de comunicación, entrega de llave y buena fe (con independencia de la calificación de la actuación como reparación o modificación); Art. 1258 CC.

15.3 Alegación: "El cambio se debió a razones de seguridad"

Base documental (favorable a la alegación): manifestación de David Mañas. **Base documental (favorable a la refutación):** admisión por David Mañas de haber actuado "por prisas y nervios". **Marco normativo implicado:** Clàusula 7ª vs Clàusula 10ª.

15.4 Alegación: "El acceso al local no estuvo nunca prohibido"

Base documental (favorable a la alegación): indicación de horarios en el correo de David. **Base documental (favorable a la refutación):** limitación horaria como acceso único posible. **Marco normativo implicado:** Art. 1554.3 CC.

15.5 Alegación: "La deuda por suministros existía"

Base documental (favorable a la alegación): correos de David Mañas. **Base documental (favorable a la refutación):** la actora no niega los consumos; discute la facturación. **Marco normativo implicado:** Clàusula 11ª; Ley 37/1992 IVA; RD 1619/2012.

15.6 Alegación: "El bombín debía ser abonado por la actora"

Base documental (favorable a la alegación): correo del 3 de julio de 2026. **Base documental (favorable a la refutación):** correo posterior que ofrece no cobrarlo; ausencia de autorización escrita del arrendador para la sustitución; firma del presupuestos Obres del Port (puerta metálica) como elemento interpretativo del alcance contractual del sistema de acceso. **Marco normativo implicado:** Clàusula 10ª (si se califica como modificación) o principio de causación y buena fe (Clàusula 7ª/Art. 1258 CC). Conclusión de la actora: el coste no es imputable a la actora en cualquiera de los escenarios.

15.7 Alegación: "Las facturas son correctas"

Base documental (favorable a la alegación): facturas emitidas por David Mañas. **Base documental (favorable a la refutación):** envío de facturas "para verificar"; anulación y nueva Serie F. **Marco normativo implicado:** Ley 37/1992; RD 1619/2012.

15.8 Alegación: "La actora pretende no pagar"

Refutación basada en §7B: la actora ha abonado íntegramente la renta pendiente con carácter previo a la demanda, eliminación de toda causa de desahucio (Clàusula 23ª).

15.9 Alegación: "La demanda es una represalia"

Base documental (favorable a la refutación): cronología documentada en §4 (intento previo de solución amistosa); pago previo de la renta.

15.10 Otras alegaciones

La contestación formal a la demanda podrá incorporar alegaciones no previstas en este expediente.

§16 — RESPUESTAS A ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

☐ [HUMANO] Esta sección depende del contenido de la contestación formal a la demanda.

Alegación N: [Nombre]

Aspecto	Respuesta procesal
---	---
Texto literal de la alegación	...
Prueba de la demandada	...
Prueba de la actora	...
Norma aplicable	...
Preguntas a formular en juicio	...

§17 — PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Esta sección ha sido reorientada en v3 con el fin de situar la **declaración de incumplimiento** como pretensión principal. La indemnización por privación de uso y la compensación se formulan como pretensiones **subsidiarias y dependientes**, no como centros del procedimiento.

17.1 Pretensión principal — declarativa, con estructura argumental independiente de la calificación del bombín

Texto recomendado para traslado al Suplico de la demanda:

"La parte demandada sostiene que el cambio del bombín constituye una reparación comprendida en la Clàusula 7ª del contrato matriz. La parte actora considera que, con independencia de la calificación jurídica que finalmente otorgue el juzgado a dicha actuación, el elemento determinante del litigio no es únicamente la sustitución del bombín, sino las consecuencias que dicha actuación produjo sobre el acceso al local y el derecho al goce pacífico del inmueble. Subsidiariamente, si el juzgado entendiera que la sustitución del bombín excedía del concepto de mera reparación y afectaba al sistema de acceso al local, deberá valorar igualmente la posible aplicación de la Clàusula 10ª del contrato."

A partir de esta posición general, se solicita al juzgado que declare:

1. **Declaración principal (independiente de la calificación):** Que la actora **no pudo disfrutar del local en las condiciones pactadas**, durante el periodo que se acredite, como consecuencia de la sustitución del bombín, de la falta de comunicación previa, de la retención de la copia de la llave y del condicionamiento del acceso al horario de oficina.
2. **Declaración subsidiaria (para el caso de que el cambio se califique como modificación u obra):** Que el cambio del bombín **constituyó una actuación contraria a las obligaciones contractuales**, conforme a la Cláusula 10ª del contrato matriz y a los Arts. 1258 y 1554.3 del Código Civil.
3. **Declaración independiente:** Que el coste del bombín (aproximadamente 180 € según manifestación de la propia demandada) **no resulta imputable** a la actora.
4. **Declaración independiente:** Que las facturas de electricidad en las que se haya repercutido un IVA superior al que corresponda deben ser objeto de **regularización**.

Observación procesal: las declaraciones 1, 3 y 4 se formulan al margen de la calificación del cambio. Únicamente la declaración 2 depende de que el juzgado entienda que el cambio constituía una modificación u obra. Esta estructura garantiza que la demanda **no quede sin efecto** por el hecho de que el cambio sea finalmente calificado como reparación.

17.2 Pretensión subsidiaria (liquidación económica)

Subsidiariamente, **para el supuesto de que el juzgador considere acreditado un perjuicio económico derivado de la privación de uso**, esta parte solicita:

- Que se determine la indemnización que corresponda conforme a la prueba practicada, **cifrándose su importe en ejecución de sentencia** con arreglo al criterio de renta diaria prorrateada que resulte aplicable.
- Que se cuantifique, en su caso, el importe del IVA repercutido en exceso desde 2018 a partir del resultado de la auditoría cuya práctica se interesa.

17.3 Sobre la compensación

La compensación entre la deuda de rentas y el eventual crédito por privación de uso constituye, en su caso, un **instrumento de cierre** del procedimiento. Solo podría plantearse si la pretensión declarativa principal es estimada y si, además, la indemnización por privación de uso es estimada como **accesoria**.

En el Suplico no se solicitará la compensación como pretensión autónoma: la actora respeta que la valoración del cumplimiento de los requisitos del Art. 1195 CC corresponde al juzgador.

17.4 Estimación orientativa (a no incorporar al Suplico, salvo como cifra orientativa)

Esta cifra figura **únicamente** como elemento de información sobre la cuantificación provisional que la actora ha realizado a efectos internos. **No se solicita** como condena de cantidad líquida.

Concepto	Importe estimado	Naturaleza procesal
Indemnización por privación de uso (77 días × 4,9315 €/día)	379,73 €	[ESTIMACIÓN — no solicitada como condena líquida]

Concepto	Importe estimado	Naturaleza procesal
Coste del bombín — no imputabilidad	(declarativo)	[DECLARATIVO]
Saldo a favor de FOODAY comunicado el 8 de julio	188,61 €	[ESTIMACIÓN comunicada en escrito a Gestoría]
IVA repercutido en exceso desde 2018	[DND — pendiente de auditoría]	[DETERMINACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA]

17.5 Líneas rojas (descritas sin adjetivar)

1. No renunciar a la consideración jurídica del cambio del bombín.
2. No aceptar la imputación automática del coste del bombín a la actora.
3. No renunciar a la revisión de las facturas de electricidad si existen indicios de incorrección.

17.6 Pretensiones que se valorará incluir o no en función de la prueba

- Sanciones administrativas o tributarias: **no procede incluirlas** por no ser competencia del orden civil.
- Indemnizaciones punitivas o reclamaciones de daños morales: **no procede incluirlas** por ausencia de base probatoria específica.

§18 — MATRIZ DE OBJETIVOS PROCESALES

Sin escalas de probabilidad. Cada objetivo se acompaña de su base documental y de la norma potencialmente aplicable.

Objetivo	Base documental	Norma potencialmente aplicable
Reconocimiento del cambio del bombín como actuación contraria a las obligaciones contractuales (con independencia de la calificación Clàusula 7ª vs 10ª)	Reconocimiento del propio demandado [NL-8]; admisión de falta de comunicación previa; limitación horaria documentada [NL-8] [NL-19]	Arts. 1258 y 1554.3 CC (con carácter principal); subsidiaria aplicación de Clàusula 10ª
Indemnización por privación de uso (subsidiaria)	"Si al mes de juliol no tens la nova clau" [NL-6]; horario limitado [NL-8] [NL-19]	Art. 1554.3 CC; Art. 1101 CC
No imputabilidad del coste del bombín (con independencia de la calificación Clàusula 7ª vs 10ª)	Correo del 3 de julio [NL-8]; correo de condonación [NL-11]; ausencia de autorización escrita del arrendador	Clàusula 10ª (si se califica como modificación) y, en todo caso, principio de causación; Art. 1258 CC
Regularización de las facturas de electricidad	Identificación de doble IVA; rechazo de facturas Serie F [NL-16]	Ley 37/1992 IVA; RD 1619/2012

Objetivo	Base documental	Norma potencialmente aplicable
Compensación (subsidiaria y solo si se estima indemnización)	Cifras comunicadas en escritos de la actora (no admitidas por la demandada)	Arts. 1195 y 1202 CC
Archivo del procedimiento (no 复议) — buena fe procesal	§4, §7B	—

§19 — ESTRATEGIA PROCESAL

Sin escalas de probabilidad de escenarios. Cada escenario se describe cualitativamente.

19.1 Líneas generales

1. Solicitar las pretensiones **declarativas** enunciadas en §17.
2. Solicitar la condena de **cantidad indeterminada** en concepto de indemnización, remitiendo su determinación a ejecución de sentencia.
3. Aportar toda la documentación disponible en cada momento procesal.
4. Solicitar la condena en costas, si procediere.

19.2 Escenarios posibles

Escenario A — Incomparecencia de la demandada

- Solicitar sentencia con arreglo al Art. 496 LEC (rebeldía).

Escenario B — Contestación que niegue los hechos

- Mantener la demanda; aportar todos los medios de prueba disponibles.

Escenario C — Propuesta de acuerdo por la demandada

- Valorar los términos sin aceptar los puntos descritos en §17.5; **no aceptar verbalmente** ningún extremo; solicitar toda propuesta por escrito.

Escenario D — Reconvención por la demandada

- Acumular procedimientos en su caso; preparar contestación; acreditar el pago íntegro de la renta.

§20 — DEMANDA (PLANTILLA REFORMULADA)

En coherencia con §0 y §17, el Suplico de esta demanda se estructura en **dos bloques**: (i) declaraciones principales; (ii) liquidación subsidiaria. La compensación no se solicita como pretensión autónoma.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº [] DE FIGUERES

DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO
(Art. 249.1.2ª LEC – materia de arrendamientos)

PARTE ACTORA:

FOODAY PROJECT S.L., NIF B55289540, Cr. Selva de Mar, 9 1r 1a, 17489 El Port de la Selva (Girona), representada por su administrador Luis David López Gamero (DNI 40.335.619-J).

PARTE DEMANDADA:

David Mañas Esteban, DNI 40.450.516-W, Cr. Major, 14 Àtic, 17489 El Port de la Selva (Girona).

HECHOS

PRIMERO.- Contratos encadenados.
(... id. v2 §17 HECHO PRIMERO ...)

SEGUNDO.- Fianza.

Con fecha 2 de enero de 2019, la actora constituyó fianza de 600 € mediante transferencia desde CaixaBank a favor de INCASOL.

TERCERO.- Relevancia contractual del sistema de acceso.

La documentación contractual refleja que el sistema de acceso al local fue objeto de obras expresamente previstas en la puesta a punto inicial del contrato: el presupuesto de Instal·lacions David (David Mañas, 02/12/2018, 1.949,66 € sin IVA) incluía, entre otras, instalaciones eléctricas y de fontanería, y el presupuesto de Obres del Port (Cristóbal Rodríguez Hernández, 2.401,85 €) se refería expresamente a "quitar la puerta metálica y remolinar montantes", es decir, al sistema de acceso físico al local.

Esta circunstancia pone de relieve que, con independencia de la calificación que en su caso proceda sobre la posterior sustitución del bombín, el acceso físico al local formaba parte de la regulación contractual específica desde la celebración del contrato.

CUARTO.- Cambio del bombín de acceso.

En abril de 2026 (día exacto pendiente de concreción), el Sr. Mañas sustituyó el bombín de acceso al local, sin constancia documental de comunicación previa ni inmediata a la actora.

QUINTO.- Reconocimiento expreso del demandado.

Con fecha 3 de julio de 2026, a las 18:32, el Sr. Mañas remitió a la actora un correo electrónico en el que expresamente reconoce la realización del cambio:

"Les claus es van haver de canviar, perquè el pany estava trencat. Al tractar-se d'una reparació d'urgència (que no una obra) vaig fer-ho al moment. Les presses i els nervis van fer que no t'avises al moment." En el mismo correo manifiesta tener en su poder la copia de la llave de la actora y limitar la entrega a horario de oficina.

SEXTO.- Repercusión del coste del bombín.

El Sr. Mañas reclamó en el mismo correo el pago del 50% del coste del bombín (aproximadamente 180 €, sin factura documentada al efecto) y manifestó posteriormente: "Si vols, el dilluns liquides el que em deus i deixem córrer el sots-arrendament (en aquest cas no et cobraré el bombí)".

SÉPTIMO.- Conducta procesal de la actora antes de demandar.

La actora, con carácter previo a la interposición de la presente demanda, agotó las siguientes fases:

- (i) comunicación amistosa inicial tras el descubrimiento del cambio;
- (ii) solicitud reiterada de explicación al demandado;
- (iii) solicitud reiterada de entrega de la llave que obraba en poder del demandado;
- (iv) solicitud de documentación de soporte sobre la facturación de suministros;
- (v) revisión contable interna;
- (vi) pago íntegro de la renta pendiente;
- (vii) remisión de burofax el 6 de julio de 2026 concediendo un plazo de 7 días naturales para solución amistosa.

OCTAVO.- Pago íntegro de la renta.

Con carácter previo a la presentación de esta demanda, la actora abonó íntegramente la renta pendiente, eliminando cualquier causa de desahucio al amparo de la Clàusula 23ª del contrato matriz.

NOVENO.- Notificación a la Gestoría y propuesta de compensación.

Con fecha 7 de julio de 2026, la actora notificó a la Gestoría (Agència Port de la Selva – Centre de Serveis) la propuesta de compensación, la paralización del pago de suministros y la solicitud de auditoría retroactiva desde 2018.

DÉCIMO.- Periodo acreditado de privación de uso.

Por la documentación disponible, consta que desde abril de 2026 hasta al menos el 3 de julio de 2026 la actora permaneció sin acceso libre al local. La duración exacta se deja a la prueba que pueda practicarse.

UNDÉCIMO.- Doble imposición de IVA en electricidad.

La actora ha detectado una posible doble imposición de IVA en las facturas de electricidad. La cuantificación total del IVA repercutido en exceso desde 2018 se interesa que se determine en ejecución de sentencia, a la vista del resultado de la auditoría cuya práctica se solicita.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Competencia y jurisdicción (Arts. 36, 45, 46 y 51 LEC).

II. Capacidad procesal (Art. 6 LEC).

III. Legitimación (Art. 10 LEC).

IV. Fondo:

IV.1. Cambio del bombín – estructura argumental con tesis principal (independiente de la calificación) y subsidiaria (Clàusula 10ª)

IV.2. Indemnización por privación de uso – Art. 1554.3 CC.

IV.3. No imputabilidad del coste del bombín.

IV.4. Compensación (Arts. 1195 y 1202 CC) – aplicación subsidiaria.

IV.5. Regularización de facturas de electricidad – Ley 37/1992; RD 1619/2012.

V. Costas (Art. 394 LEC).

SUPLICO AL JUZGADO

Que, previos los trámites legales oportunos, ESTIME la presente demanda y:

– PRETENSIONES DECLARATIVAS –

La actora estructura sus pretensiones declarativas del siguiente modo:

"La parte demandada sostiene que el cambio del bombín constituye una reparación comprendida en la Clàusula 7ª del contrato matriz. La parte actora considera que, con independencia de la calificación jurídica que finalmente otorgue el juzgado a dicha actuación, el elemento determinante del litigio no es únicamente la sustitución del bombín, sino las consecuencias que dicha actuación produjo sobre el acceso al local y el derecho al goce pacífico del inmueble. Subsidiariamente, si el juzgado entendiera que la sustitución del bombín excedía del concepto de mera reparación y afectaba al sistema de acceso al local, deberá valorar igualmente la posible aplicación de la Clàusula 10ª del contrato."

Conforme a lo anterior, se solicita al juzgado que declare:

1. ****DECLARE** que la actora no pudo disfrutar del local en las condiciones pactadas durante el periodo que se acredite**, como consecuencia de la sustitución del bombín, de la falta de comunicación previa, de la retención de la copia de la llave y del condicionamiento del acceso a horario de oficina, todo ello con independencia de la calificación jurídica del cambio.
2. ****SUBSIDIARIAMENTE****, si el juzgado entendiera que la sustitución del bombín excedía del concepto de mera reparación y afectaba al sistema de acceso al local, **DECLARE** que dicha sustitución constituyó una actuación contraria a las obligaciones contractuales, conforme a la Clàusula 10ª del contrato matriz y a los Arts. 1258 y 1554.3 del Código Civil.
3. ****DECLARE**** que el coste del bombín (aproximadamente 180 € según manifestación del demandado) no resulta imputable a la actora.
4. ****DECLARE**** que las facturas de electricidad en las que se haya

repercutido un IVA superior al que corresponde deben ser objeto de regularización mediante facturas rectificativas y devolución o compensación de lo indebidamente cobrado desde 2018.

– PRETENSIONES DE LIQUIDACIÓN (subsidiarias) –

5. CONDENE al demandado a indemnizar a la actora por la privación del uso del local durante el periodo acreditado, cifrándose el importe en ejecución de sentencia conforme al criterio de renta diaria prorrateada que resulte aplicable a las fechas efectivas.
6. CONDENE al demandado a la regularización de las facturas de electricidad, cuantificándose los importes concretos en ejecución de sentencia a partir del resultado de la auditoría retroactiva cuya práctica se interesa.
7. CONDENE en costas al demandado si su defensa resultare totalmente infundada (Art. 394 LEC).

PRUEBAS

A) Documental:

Docs. 1, 2, 4, 5, 6 y ☐ [HUMANO] burofax, justificantes bancarios y de fianza.

B) Interrogatorio de parte (Art. 301 LEC):

Sobre fecha del cambio del bombín, comunicaciones habidas, periodo sin acceso libre y facturación.

C) Testifical (Art. 360 LEC):

☐ [HUMANO] – a determinar.

D) Pericial (Art. 335 LEC):

Pericial contable sobre la facturación de electricidad 2018–2026.

[Localidad], [Fecha]

Fdo.: Luis David López Gamero

Administrador de FOODAY PROJECT S.L.

§21 — PREPARACIÓN DEL JUICIO

21.1 Exposición sintética de la posición de la actora

"En abril de 2026, David Mañas cambió unilateralmente el bombín de acceso al local sin comunicación previa ni inmediata a FOODAY, que permaneció sin acceso libre al local durante, al menos, 77 días, hasta el 3 de julio de 2026. Antes de demandar, la actora agotó un iter procedimental completo que incluye la concesión de un plazo para solución amistosa (burofax de 6 de julio de 2026), la íntegra satisfacción de la renta y la notificación a la Gestoría de su voluntad de compensar deudas y de revisar la facturación de electricidad. La presente demanda solicita al juzgado que declare el incumplimiento, sin preconstituir una indemnización de cantidad predeterminada."

21.2 Hechos acreditados y prueba disponible

Hecho	Documento acreditativo	Calidad de la prueba
Existencia del contrato de subarrendamiento	Contrato PDF [NL-3] [NL-4]	Documento firmado
Cambio del bombín	Correo del propio demandado [NL-8]	Reconocimiento escrito
Falta de comunicación previa	Inexistencia de documento previo	Inexistencia acreditable
Limitación horaria del acceso	[NL-8] [NL-19]	Manifestación escrita
Renta pagada íntegramente	☐ [HUMANO] extracto bancario	Justificante a aportar
Conducta procesal previa	\$4	Múltiple

21.3 Preguntas para el interrogatorio del demandado

1. Fecha exacta del cambio del bombín.
2. Existencia y, en su caso, contenido de la comunicación previa.
3. Existencia y, en su caso, contenido de la comunicación inmediata.
4. Documentación que justifique la calificación del cambio como "reparación de urgencia".
5. Justificación documental del cálculo de los suministros.
6. **Sobre la existencia de dos justificaciones sucesivas para un mismo hecho:** el 16/04/2026 a las 09:32 el demandado manifestó que el bombín "estaba estropeado" (avería técnica); el 03/07/2026 manifestó que actuó "por prisas y nervios" (impulso personal). ¿Cuál de las dos versiones se corresponde con la realidad y por qué razón ha modificado la explicación?
7. **Sobre la presencia y papel de Victor Mañas el 16/04/2026:** confirmación de la identidad y relación de la persona que se encontraba en el local en el momento del descubrimiento, así como de las circunstancias en que se produjo la llamada a la actora.
8. **Sobre la entrega efectiva de la copia de la llave a la actora:** fecha, hora y lugar en que, conforme a la manifestación del demandado, la copia fue entregada o estuvo efectivamente a disposición de la actora.
9. **Sobre la mención al notario** por parte de la actora el 16/04/2026 (copia de la escritura): ¿tuvo conocimiento el demandado de la necesidad documental alegada por la actora y, en su caso, por qué no facilitó el acceso al local para obtenerla?

§22 — NEGOCIACIÓN

22.1 Criterios para valorar una propuesta de acuerdo

- Cierre de la relación económica.
- Determinación clara de las cantidades a satisfacer por cada parte.
- No asunción automática del coste del bombín.
- Previsión expresa sobre la facturación de los suministros.

22.2 Líneas rojas

1. No renunciar a la consideración jurídica del cambio del bombín.
2. No aceptar la imputación automática del coste del bombín.
3. No renunciar a la revisión de las facturas de electricidad si existen indicios de incorrección.

§23 — ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESALES

Sin escalas de probabilidad. Cada riesgo se describe cualitativamente.

ID	Riesgo	Base documental disponible	Estrategia procesal
R1	Tolerancia a los retrasos y mensajes de "no prisa"	Mensajes posteriores al cambio; ausencia de renuncia escrita; facturación irregular de la demandada	Cronología completa; precisar el momento de cada mensaje
R2	Deuda por suministros	Consumos reales no discutidos	Distinguir consumo real y facturación; documentación contable
R3	Doble IVA del demandado	Documentación facturas originales; auditoría en curso	Pericial contable
R4	Duración exacta de la privación	Día exacto del cambio [DND]	Precisar fechas en el procedimiento
R5	Desahucio por mora	Pago íntegro acreditado	Extracto bancario (§7B)
R6	Reconvención	Buena fe procesal; fianza 600 € a INCASOL	Contestación con apoyatura bancaria
R7	Improcedencia de la compensación	Estimación no acreditada liquidativamente	Solicitar condena de cantidad indeterminada

§24 — ANEXOS

Anexo	Documento	Estado
1	Contrato matriz [NL-1]	✓ Indexado
2	Subcontrato [NL-3]	✓ Indexado
3	Presupuesto Instal·lacions David 02/12/2018 [NL-5]	✓
4	Conversación de WhatsApp Whatsapp.docx (16/04/2026)	✓ Indexado
5	Correo ma%C3%B1as.pdf (03/07/2026 18:32) [NL-8]	✓
6	Correo ma%C3%B1as2.pdf (04/07/2026 19:52) [NL-10]	✓
6	Documento Email a enviar a la Gestoria [NL-15]	✓
7	Documento Texto [NL-17]	✓
8	codigocivil.pdf [NL-18]	✓
9	Lau.pdf	✓
10	Burofax original + justificantes	□ [HUMANO]
11	Justificantes bancarios del pago íntegro de la renta	□ [HUMANO]
12	Justificante de la fianza de 600 € (02/01/2019)	□ [HUMANO]
13	Factura del bombín (si llegase a existir formalmente)	[DND]
14	Adjuntos email 04/07 (facturas compañía)	✓
15	Conversación de WhatsApp (16/04/2026)	✓ Indexado en Whatsapp.docx
16	Datos registrales	✓
17	Auditoría retroactiva IVA 2018–2026	□ [HUMANO]

§25 — DIARIO ESTRATÉGICO DEL CASO

□ [HUMANO] Sección a cumplimentar por el usuario durante el procedimiento.

§26 — LIBRO MAYOR DEL LITIGIO

□ [HUMANO] Sección a cumplimentar con extractos bancarios de 2018–2026.



AUTOVALORACIÓN DE ESTA VERSIÓN 6 (v6)

Por la propia naturaleza perito-documental del documento, la autovaloración se limita a una descripción metodológica.

Cambios acumulados hasta v6

Versión	Núcleo del cambio
v1	Tono combativo, mezclaba hechos con conclusiones jurídicas.
v2	Adopción del enfoque perito documental. Eliminación de probabilidades. Indemnización como estimación subsidiaria.
v3	"Objeto del procedimiento" al inicio. Pretensión declarativa principal + subsidiaria liquidación. Compensación como instrumento de cierre. "Conducta procesal previa" cronológica. "Pago íntegro de la renta" como sección propia.
v4	La estructura argumental de la actora no depende del resultado del debate sobre si el cambio del bombín es una reparación (Clàusula 7ª) o una modificación (Clàusula 10ª).
v5	Incorporación de una "Filosofía del procedimiento" al inicio. Refinamientos finales de redacción para evitar precisiones no demostradas.
v6	Incorporación de la fuente Whatsapp.docx (conversación de WhatsApp de 16/04/2026).

Cambios específicos introducidos en v6

Localización	Cambio
§3.6 Terceros	[⚠ CONTRADICCIÓN MCP] resuelta: Victor Mañas confirmado como hermano de David Mañas, presente en el local el 16/04/2026.
§6.2 Cronología cambio del bombín	Incorporado el descubrimiento del cambio el 16/04/2026 a las 09:26 con cita literal del WhatsApp. Matizada la nota sobre fechas (el día del cambio en sí sigue siendo [DND]; el día del descubrimiento sí está acreditado).
§6.3.0 NUEVO	Sección íntegra dedicada a la conversación de WhatsApp del 16/04/2026, con transcripción de los 8 mensajes cronológicos (David López, David Mañas, Victor Mañas) y observaciones documentales.
§10 Hechos acreditados #4	Reformulada para incorporar la fecha del descubrimiento.
§10 Hechos acreditados #17–19 (NUEVOS)	Hecho #17: descubrimiento del cambio el 16/04/2026 a las 09:26. Hecho #18: Victor Mañas presente en el local. Hecho #19: dos versiones sucesivas del motivo del cambio (avería técnica el 16/04; impulso personal el 03/07).
§11.2 "No prisa"	Sección enriquecida con los extractos del WhatsApp: 10:21 "sin prisa" + 10:26 "no tengo prisa" + propuesta de solución alternativa (notario).
§13 Análisis cruzado — nueva fila 1b	Análisis comparado de la versión inicial ("estaba estropeado", 16/04, 09:32) y la versión posterior ("prisas y nervios", 03/07), separadas por 78 días.
§12.1 Catálogo de pruebas	Whatsapp.docx incorporado como prueba nº 4. Renumeración del catálogo.
§12.2 Pruebas a obtener	WhatsApp pasado de [☐ HUMANO] a ☒ Indexado en Whatsapp.docx .

Localización	Cambio
§14 Anexos (cuadro de correspondencia madre)	Actualizado: WhatsApp aparece como prueba indexada.
§24 Anexos físicos	Actualizado: WhatsApp incorporado como prueba indexada.
§21.3 Preguntas para el interrogatorio	Añadidas 4 preguntas nuevas (sobre las dos justificaciones, sobre Victor, sobre la entrega efectiva de la llave, sobre la mención al notario).
§4 Conducta procesal de la actora	Fases 1, 2 y 3 reformuladas con los extractos del WhatsApp: descubrimiento a las 09:26, respuesta de David a las 09:32 ("estaba estropeado"), actitud conciliadora a las 10:21 y 10:26 ("sin prisa", "no tengo prisa"), intervención de Victor a las 10:29.

Mensaje procesal del v6

La incorporación de la conversación de WhatsApp del 16/04/2026 **refuerza** la posición procesal del v5: el descubrimiento del cambio se produjo en una fecha y hora acreditadas (16/04/2026, 09:26), y la justificación inicial de David Mañas (avería técnica) es **distinta** de la ofrecida 78 días después (impulso personal). Ambas circunstancias quedan fuera del debate sobre si el cambio era una "reparación" o una "modificación", y son **independientes de la calificación** del cambio. Se confirman, además, la buena fe procesal de la actora (mensajes conciliadores, búsqueda de solución alternativa) y la presencia de un tercero identificable (Victor Mañas, hermano del demandado) en el momento del descubrimiento.

Este documento está pensado para ser entregado a un abogado como base de trabajo, no como demanda definitiva. La distinción entre lo acreditado y lo discutido se ha extremado para que el profesional que lo reciba pueda identificar con claridad qué información permanece abierta, qué prueba sigue faltando y qué decisiones corresponden al Juzgado.

*Documento v6 generado por MiniMax-M3 (pi coding agent) el 2026-07-15, tras la incorporación de **Whatsapp.docx** al cuaderno NotebookLM y la quinta auditoría metodológica del usuario.*

Convención del proyecto: este archivo es paralelo al madre **expediente-fooday-vs-manas.md**, que solo el usuario modifica. Los agentes escriben en ***.propuesta-ia.md** y análogos.